

מסורת הש"ס

[illegible]

הגהות הב"ח

(א) גמ' רובא עדקין. נ"ב
עין צ"ב דף לג יש צ'
אזוהו עדקין:
(ב) רש"י ד"ה זו היא וכו'
התרומה זו היא חוקה:
(ג) תוס' ד"ה לא וכו'
השיאו אשה דברי רבי
אלמא לא:

מוסף רש"י

[illegible]

ללא שמו. דסממין אכרוכין לאלא נקדשי הגבול "אם כהן הוא אוכלים
בנקדשי הגבול משביא רחיה על אשה וז שהיה שביה לכהונה סוממין
על השנים הכרוכין אחריה לומר צניה הן ואין חללין: אבל ליוחסין.
אם על צהן צנות אינן משאות לכהנים עד שיביאו רחיה שהן צנותיה
של וז: ור' אבהו אמר אפילו ליוחסין.

סמכין אחזקה שהן כרוכין אחריה
ואזרח רבי יוחנן נטעמיה. דלמחר
סמכין אחזקה שהוחזקו ליכרך אללה
בחסות שהיא א' אמו אפילו לעני דייני
נפשות ליסקל ולשפרק על זה א' דל
דלקמן וכ"ה יוחסין להכשר כהונה:
מלקין על החזקות. על דבר שאנו
מחזיקים ב' כן ואפילו אין עדות בדבר:
שורפים וסוקלין כו'. כדמפרש להו'
ואזיל: ואין שורפין טרומה על החזקות.
דבר שהוא טמא מתוך חזקה וזה
מתוך שהוא א' ראה וגעג בטרומה כגון
מינוק שהוא סממא מוחזק מומא טמא
שמחפש באשפה שיש שם נבילות
ואשרצים וגעג בטרומה אין שורפין אלא
חולין כדמפרש טעמא כדאמרין
העמד עיסה על חזקת טהרה ואילו
הוא ממיעוט מינוקות (הוא) שלא
סייח: החזקה נדה כשינוטיה.
שראו כשינוטיה שהיא היום היתה
מלוכשת בגדי נדות: איש ואשה
סינוק וסינוקא שהגדילו בסוך הכים.
בחסות שהיא אשתו ואלו בנייה ואין
אנו מכירין בהם בעדות גמורה: נסקלין
זה על זה. אם בא הבן על האשה
נסקל הבן עליה משום בא על אמו
ובא עליו: וגשפין זה על זה. אם
בא האיש על הנדה דבמו עשירה:
וסינוק מורכב על כסיפה והגדילתו.

חזקת בנה: וכלל בידו. בדלות
שנטל מן העיסה: לפת. ששרים
ונבלות שזאפה: סמך מיעוט.
לדון מטפחים לחוקה דעיה ואיתרע
רובא דמסחין דלר' מאיר ליה בטיל
מיעוט לגמרי שדמעין ליה (דה)
דף 33. דחייש למיעוט הילכך
במקומו עומד וכי משכח מידי
לאיטרופי בזהיה מטערף: מיעוט
כחלן דליקס דמי. דבטיל ליה לגבי
רובא ורבנן לטעמייהו דלא חיישי
למיעוט (ס): זו היא ששורפין עליה
אם הסרומה. (ג) חוקה ששורפין
עליה אם התרומה חזקה מיעוט
ששחזקין לפת שורפין עליה תרומה
דהאי מטמאין דקאמרי רבנן לשרוף

קאמרי: אין זו חוקה ששורפין בו. ובי אמרי רבנן למלות קאמרי:
 שרשים. כל הדומה לפסדע הכז טמא והפסדע טהור: מעטלים
 שם. עושים נפולין נפולין חמיכות חמיכות: ונמאלו חסיכות זעיסה.
 ואין ידוע אם של שרשים או של פסדעים: אם רוב שרשים. אם
 הבית ממוחק להיות שרשים מנאים שם יותר מנפסדעים טמא אף
 לשרף לחוקה ורובא לדימיה קמן הוא אכל הדיא למינוק רובא
 לדימיה קמן הוא: בוטיה דר' יוחנן. דלמר מנמאין רבנן למלות:
 כמי שיש דעם לישאל. וק"ל (נה דף ד:) ברה"י ספיקו טמא:
 דכדבר שאין בו דעם לישאל ק"ל (ס) דלפילו ברה"י ספיקו טמא:
 נקורים

לדון הני נמי והא למטה רבי מאיר היינו משום דמיון אין בו דע
דהא בהדיא אמרין בסמוך בשמעתין דעשאוהו חכמים כמי שיש
מיעוטא וחוקה ותדע שאין חסוב מלמארין בסמוך עשאוהו חכמים
אפילו אין בו דעת לישאל הנה לן לקמוי וע"כ רריך לומר כן דלא
למדינת הים שמת דעתא דקסברי למיעוט כמעט ליתיה
אלבא דרבנן אין זו חוקה שגורפין עליה תרומה אלא שמה מניה
שמקשים הטובל דקשה ליה גבי שני דברים אין בו דעת לישאל ועשאוהו
בזו דעת לישאל מיפוק ליה משום דסבירא ליה לרבנן במיעוטא כמאן
דהא אין זה ספק טומאה אלא ודאי טומאה (ש"מ שאין זה רוב חש

עשרה יוחסין פרק רביעי קידושין

לשנו אלא בקדשי הנבוא. לפי רש"י הא דלמרינן דמהי כרוזין היינו דוקא לתרומה שאם הוא כהן והוציא ראה על האשה אין צריך להוציא ראה על הצנים להאכילן צתורמה וקשה דמשמע דמכל מקום צריך שיהי כרוזין להאכילן צתורמה וצפרק האשה שנתארמלה

לֹא שֶׁנּוּ אֵלָא בְּקִדְשֵׁי הַגְּבוּל אֲבָל בְּיוֹחֲסִין וְרַבֵּי יוֹחֲנָן אָמַר אֲפִילוּ ״בְּיוֹחֲסִין וְאֹדָא רַבִּי יוֹחֲנָן לְמַעֲמִיָּה דֹא״ר חֵיִיא בַר אָבָא א״ר יוֹחֲנָן בְּמַלְקִין עַל הַחֲזָקוֹת סוֹקְלִין וְשׁוֹרְפִין עַל הַחֲזָקוֹת וְאִין שׁוֹרְפִין תְּרוּמָה עַל הַחֲזָקוֹת בְּמַלְקִין עַל הַחֲזָקוֹת כְּרַב יְהוּדָה״⁶ דֹּאמַר רַב יְהוּדָה: הַחֲזָקָה נִדָּה בְּשִׁכְנוּתֶיהָ בְּעֵלָה לֹקָה עָלֶיהָ מִשּׁוּם נִדָּה סוֹקְלִין וְשׁוֹרְפִין עַל הַחֲזָקוֹת כְּרַב יְהוֹנָתָן דֹּאמַר רַבָּה בַר רַב הוֹנָא אִישׁ וְאִשָּׁה תִּינוּק וְתִינוּקָתָא שְׁהִגְדִּילוּ בְּתוֹךְ הַבֵּית נִסְקְלִין זֶה עַל זֶה וְנִשְׂרָפִין זֶה עַל זֶה א״ר שְׁמַעְיֵאל בֶּן פִּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לִוי מִשּׁוּם כְּרַב קִפְרָא יִמְעָשָׂה בְּאִשָּׁה שְׁבֵאת לִירוּשָׁלַם וְתִינוּק מוֹרַכָּה לָהּ עַל כְּתִיפָהּ וְהִגְדִּילָתוּ וְבֹא עָלֶיהָ וְהִבְיָאוּם לְבֵית דִּין וְסָקְלוּם לֹא מִפְּנֵי שֶׁשְׁבִנָּה וְדָאִי אֵלָא מִפְּנֵי שֶׁכְּרוּךְ אַחֲרֶיהָ וְאִין שׁוֹרְפִין תְּרוּמָה עַל הַחֲזָקוֹת דֹּאמַר ר' שְׁמַעְיֵאל בֶּן לִקִּישׁ שׁוֹרְפִין עַל הַחֲזָקוֹת וּר' יוֹחֲנָן אָמַר אִין שׁוֹרְפִין וְאֹדָּוֹ לְמַעֲמִיָּיהָ⁷ דְּתַנְנָן תִּינוּקָתָא שֶׁנִּמְצָא בְּצֵד הָעִיסָה וּבְצֵק בִּידוֹ ר״מ מִטְהַר וְחֻכְמִים ״מִטְמָאִין מִפְּנֵי שֶׁדְּרָכּוֹ שֶׁל תִּינוּק לְמַטְפָּח וְהוֹיֵנָן בָּהּ מֵאִי טַעְמִיָּה דְּר״מ קֶסֶבֶר רוֹב תִּינוּקוֹת מִטְפָּחִין וּמִיעוּטֵי אִין מִטְפָּחִין וְעִיסָה בְּחֻזָּקָתָא טְהָרָה עוֹמֶדֶת״⁸ וְסוֹמְכִין מִיעוּטָא לְחֻזָּקָה אִיתְרַע לֵיהּ רוּבָא וּרְבִנָן מִיעוּטָא כְּמֹאֵן דְּלִיתָא דְּמִי רוּבָא וְחֻזָּקָה⁹ רוּבָא עֲדִיף¹⁰ א״ר ל' מִשּׁוּם דְּבִי אוֹשְׁעִיא זֶה הֵיאֵ¹¹ שְׁשׁוֹרְפִין עָלֶיהָ אֵת הַתְּרוּמָה ר' יוֹחֲנָן אָמַר אִין זֶה חֻזָּקָה שְׁשׁוֹרְפִין עָלֶיהָ תְּרוּמָה אֵלָא אִיזוּ חֻזָּקָה לְרַבִּי יוֹחֲנָן שְׁשׁוֹרְפִין עָלֶיהָ אֵת הַתְּרוּמָה״¹² כְּדִתְנִין עִיסָה בְּתוֹךְ הַבֵּית וְשָׂרִצִים וְצִפְרֵדְעִים מִטְפָּלִין שֶׁם וְנִמְצָאוּ חֲתִיכֹת בְּעִיסָה אִם רוֹב שָׂרִצִים טְמֵאָה וְאִם רוֹב צִפְרֵדְעִים טְהוֹרָה תֵּנִיא כּוֹתִיב לְרַבִּי יוֹחֲנָן שְׁנֵי דְבָרִים אִין בְּהֵם דַּעַת לִישָׁאֵל וְעֵשְׂאוֹן חֻכְמִים כְּמֹה שֵׁישׁ בְּהֵם דַּעַת לִישָׁאֵל תִּינוּק וְעוֹד אַחֲרָת תִּינוּק הָא דֹּאמְרִין וְעוֹד אַחֲרָת מֵאִי הֵיא עִיסָה בְּתוֹךְ הַבֵּית וְתִתְרַנְּגוּלִים וּמִשְׁקִים טְמֵאִים שֶׁם וְנִמְצָאוּ נִקְוִים

אֲחֻזָּקָה וְאִתְּרַע יֵיחַ רַבָּא. פִּירוּשׁ וְהוּ רַב כַּמָּאן לְמִיתָה וְקִשָּׁה דְּבָרֵי פֶקֶד בְּתֵרָא דִּיעֻמּוֹת (דף קט"ו). אֲמַרְיִין גִּבִּי הָאִשָּׁה שֶׁהֵלֵךְ צִעֲלָה נִמְדִּינָה הִיא וְזֵרְתָּה עִמּוֹ וּשְׁמַעְתָּ הָאִשָּׁה שֶׁמָּה צִעֲלָה ר' מֵאִיר אֹמֵר לֹא תִּנְשֹׂא וְלֹא תִּמְצִיחָהּ לִפִּי דְּרַב נָשִׁים מִתְּעַבְּרוֹת וְיֹולֶדוֹת וְאִכְבָּא לְמִימַר שֶׁהִלְכָה שֶׁהִלְכָה עִמּוֹ יֵלֶדָה וְהִיא הָאִשָּׁה שֶׁנִּשְׁאָרָה פְּטוּרָה מִן הַיִּצּוֹם מִיֵּעוּשׁ מִפְּלֹגֶת לַיְלִידָה וְקֹאמֵר ר"מ דְּאֲמַרְיִין סָמֵךְ לְמִימַר הָאִשָּׁה לְחֻצָּה שֶׁהִיא הִימָּה בְּחֻצָּה וְקוּקָה לִיצֵם כִּשְׁהֵלֵךְ צִעֲלָה לְמִדֵּינָה הִיא וְלֹא הִיא לוֹ צִיט וְהִיא לִיָּה פִּלְגָא וְפִלְגָא כְּלוּמַר דְּלִמְדוּשׁוֹת וְחֻצָּקָה חֲשׁוּבִין כְּגַד אֶתֶּן רַב דְּנָשִׁים מִתְּעַבְּרוֹת וְיֹולֶדוֹת וְהִיא פִּלְגָא וְפִלְגָא וְלֹא תִּנְשֹׂא וְלֹא תִּמְצִיחָהּ וְכֵן אֵיֵן לֵן לְמִימַר הִכָּא וְכִי תִּימָא

ישאל וכן ספק שאין בו דעת לישאל חף בדרשות היחיד ספיקו טהור (ט)
 ישאל וישאל ו"ל שאין זה רוב חשוב אלף רוב גרוע" לכן מרעו ליה
 וי' שיש בו דעת לישאל ולכן מטמאין את העיסה ואי' הוא רוב חשוב
 לא ללא כל קשה אליבא דרבנן דהא רבנן קאמרי התם גבי הלך בעלה
 ו' ורובא וחזקה רובא עדיף ואם כן אמאי קאמר הכא רבי יוחנן
 ו' זה רוב חשוב ולפיכך התם דרוב חשוב מטמא (ט) ולפי' זה ינחא מה
 כמי שיש בו דעת לישאל וקא חשיב ט' דתינוק ומקשין מאי איריא שיש
 ישימה ורובא וחזקה רובא עדיף וא"כ אפילו אין בו דעת לישאל טמא
 ואי' לאו דעשאוהו חכמים כמי שיש בו דעת לישאל לא היו מטמאים: (י)

רצי

פ.

ח. א מ"י פ"כ מהלכות
א"צ הלכה ז טוש"ע
ה"ע סימן ג סעיף ו
צה"ה:

[illegible]

ג ו מיי שם הל' ה:
ד ז מיי שם הל' ד:

מוסף תוספות

[illegible]

תום' ר"י חזקן

מקדשי הגבול. שאם
הן הוא אוכלים בנים
מקדשי הגבול. אבל אם
ש בנות אינן נישאות
כהונה עד שיביאו ראייה
הן בנותיהן של זו.
מפילו ליוחסין. ממכין
חזקה הדואלי וכרוכין
חזיה בחזקת אמן על נשות
מפילו לענין דיני נפשות
מפרש ואזיר ר' יוחנן
לטעמיה.